

0000449-74.2022.8.26.0296

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ana Paula Colabono Arias
Comarca: Jaguariúna
Foro: Foro de Jaguariúna
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Mariana dos Santos Lima

Tipo Completo da Parte Passiva Principal:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000449-74.2022.8.26.0296 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000449-74.2022.8.26.0296

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Mariana dos Santos Lima

Tipo Completo da Parte Passiva Principal:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias

Vistos.

Trata-se de pedido de liberação de veículo formulado por MARIANA DOS SANTOS LIMA, alegando ser a legítima proprietária da motocicleta apreendida pela Autoridade Policial em 04 de fevereiro de 2022, nos autos da ação penal movida em face Marcos Vinicius Bueno Martins. (fls. 1-8). Diz que não teve envolvimento no delito e que o veículo está alienado ao Banco Bradesco. Juntou documentos (fls. 9-12).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, alegando que a bem ainda interessa ao processo e é passível de confisco (fls. 16-17).

É o relato do essencial.

Decido.

O pedido comporta deferimento.

A tese de que a motocicleta ainda interessa ao processo não convence, já que não solicitado qualquer perícia no veículo.

Oportuno recordar que a droga apreendida foi encontrada em uma mochila e não dentro do veículo.

Ademais, a proprietária não foi acusada de participação no crime, não podendo ser privada de seu bem seu o devido processo penal, conforme prevê o texto constitucional vigente.

A presunção de culpa é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Outrossim, existe a possibilidade de violação do direito de garantia outorgado ao banco.

Nessa linha, menciono os seguintes julgados:

Apelação - Restituição de coisa apreendida - Conhecimento enquanto Agravo de Instrumento - Bem utilizado para a prática de crimes - Cabimento da devolução ao terceiro de boa-fé - Veículo apreendido em razão de tráfico de entorpecentes - Aluguel de veículos para motoristas de aplicativo - Inteligência dos arts. 118 e 120, ambos do CPP - Entendimento Apelação interposta contra decisão que indeferiu restituição de coisa apreendida deve ser conhecido enquanto Agravo de Instrumento, dada a natureza não definitiva do provimento judicial. Tratando-se de bem utilizado na prática de crimes é possível a restituição ao terceiro de boa-fé mesmo após o trânsito em julgado da condenação. (TJSP; Apelação Criminal 0000387-

20.2021.8.26.0312; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E RECEPÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS - CRIMES CONSUMADOS - DOLO DEMONSTRADO - PENAS BEM DOSADAS - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE - PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ, NÃO ENVOLVIDO NA PRÁTICA DELITIVA - RECURSO DE BRUNO PROVIDO, A FIM DE RESTITUIR-LHE O VEÍCULO APREENDIDO, NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS. (TJSP; Apelação Criminal 0001814-16.2017.8.26.0628; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Logo, deve o bem ser restituído o proprietário.

Destaco a dispensa do pagamento das custas de pátio e guincho:

Pedido de restituição de veículo - Isenção de taxas e despesas referentes a veículos recolhidos em pátio - Exigibilidade de pagamento somente nas hipóteses de infrações de trânsito - Apreensão decorrente de ordem da autoridade policial no âmbito judicial - Inteligência do art. 328, § 14º, da Lei nº 9.503/97 - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0006410-52.2014.8.26.0562; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 03/09/2019).

Mandado de Segurança - R. Decisão que autorizou a restituição do veículo apreendido, condicionando-a ao pagamento das despesas de pátio - Pretensão de isenção do pagamento das taxas administrativas - Possibilidade. Reconhecida a boa-fé da Impetrante, que não deu causa à apreensão do seu automóvel, não se mostra razoável atribuir-lhe a cobrança das despesas administrativas dela decorrentes - Segurança concedida para determinar que a liberação do veículo ocorra independentemente do pagamento de taxas. (TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2274057-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Assim sendo, acolho o pedido formulado pela requerente para determinar a restituição da motocicleta HONDA/CG TITAN 160, cor vermelha, Placa GHD-4849, Ano/Modelo 2018, RENAVAL 01145687250, Chassi 9C2KC2210JR026336.

Cópia da presente decisão servirá como ofício para autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.I.C.

Jaguariuna, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA